

1500067-12.2020.8.26.0414

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Fica autorizada a destruição da substância entorpecente, caso a providência ainda não tenha sido adotada. Comunique-se à autoridade policial.

Procedam-se às necessárias comunicações.

P. I. C.

Palmeira D'oeste, 27 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500067-12.2020.8.26.0414 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-12.2020.8.26.0414

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3028517/2020 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE, 10762946 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RIQUELME NEVA ALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de RIQUELME NEVA ALVES e LUCAS BATISTA GARCIA, qualificados nos autos, imputando-lhes a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a acusação, em 30.03.2020, por volta das 13h43min, na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 5026, na cidade de Palmeira d'Oeste/SP, os réus traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo pessoal, uma porção de 4,48g e outra de 3,81g de Cannabis Sativa L (maconha).

Proposta e aceita a transação penal (fl. 63), houve descumprimento das respectivas condições (fl. 73).

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, § 3º).

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida (fl. 1/3), auto de exibição e apreensão (fl. 8/9), fotografias (fl. 12/14), laudo pericial (fl. 24/26), bem como pelas declarações prestadas na fase de investigações e em Juízo.

A autoria também é indubitosa.

Na fase de investigação, o policial militar Emerson Reinaldo Marin de Souza declarou que na data dos fatos estavam de patrulhamento quando avistaram um veículo VW/Santana com três jovens em seu interior. Deram ordem de parada e o motorista obedeceu prontamente. Checaram os documentos do veículo e constataram que estava tudo em ordem. Durante a abordagem pessoal, encontraram com RIQUELME uma porção de substância análoga à maconha, pesando 4,48g. E com LUCAS uma porção de substância análoga à maconha, pesando 3,81g. Com o motorista do veículo, de nome Antonio, nada foi encontrado. Os jovens foram conduzidos à unidade policial para registro dos fatos (fl. 2).

Ouvido em Juízo, o policial militar reiterou sua declaração.

Destaco que, para efeito probatório, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo devem ser considerados sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

Os réus não compareceram à audiência, sendo reconhecida a revelia.

Segundo o relato coerente e harmônico do policial, as substâncias apreendidas pertenciam aos acusados.

Saliento que não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em verdade, o indigitado diploma legal optou apenas por afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade aos usuários de droga. Tal opção legislativa possui nítida natureza de política criminal do Estado pela desnecessidade de aplicação de severa reprimenda à pessoa que não se dedica à traficância. Em outras palavras, entendeu o legislador não ser a pena privativa de liberdade adequada para prevenir o uso de drogas, merecendo o usuário tratamento diverso, naquilo que boa parte da doutrina denomina “descarcerização”, o que não se confunde com “despenalização”.

A propósito do tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regime aberto – Cometimento do crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 – Sustação cautelar do regime aberto – Recurso defensivo – Pretendida a reforma da decisão, pois ausente previsão legislativa. Ainda, porque não houve a oitiva pessoal do agravante. Alega a descriminalização porte de droga para uso próprio – Inocorrência – Regressão cautelar de regime – Desnecessária a oitiva prévia – Art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda é crime, havendo apenas a abolição da sanção corporal – Não há que se falar em desproporcionalidade com a regressão de regime – Regressão ocorrida em virtude da pena já imposta, não do novo fato doloso definido como crime – Recurso desprovido. (TJSP, Agravo em Execução Penal 7001727-38.2015.8.26.0198. 7ª Câmara de Direito Criminal, Des. Alberto Anderson Filho, julgado em 13.08.2015).

Também não é o caso de se aplicar o princípio da insignificância. A infração é de perigo abstrato e a quantidade apreendida é suficiente para entorpecer o usuário.

Nessa medida, considerando os harmônicos e firmes depoimentos dos policiais, não há como se negar guarida à pretensão, reconhecendo-se a subsunção da conduta ao tipo do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao disposto no artigo 28 do mesmo diploma legal afigura-se aplicável à espécie a pena de advertência.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR os réus RIQUELME NEVA ALVES e LUCAS BATISTA GARCIA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Oportunamente, expeça-se a certidão em favor dos advogados dativos, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, em execução, expeça-se mandado de intimação, carta precatória ou edital, conforme o caso, constando o seguinte: Em execução, fica advertido o sentenciado que, para além das consequências nocivas à saúde física e psíquica do indivíduo, o consumo de drogas gera inúmeros problemas à sociedade, estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Fica autorizada a destruição da substância entorpecente, caso a providência ainda não tenha sido adotada. Comunique-se à autoridade policial.

Procedam-se às necessárias comunicações.

P. I. C.

Palmeira D'oeste, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA